

1507076-60.2020.8.26.0079

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Resistência

Magistrado: CRISTINA ESCHER

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... FELIPE ARAGÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 330, 329 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque, supostamente, no dia 10 de outubro de 2019, em horário incerto, na Rua Gumerindo Dionísio Lopes, n.º 100, Área Verde Santa Mar, Parque Residencial Vinte e Quatro de Maio, nesta Cidade e Comarca, desobedeceu a ordem legal de funcionário ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

2ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507076-60.2020.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507076-60.2020.8.26.0079

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Resistência

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2281437/2020 - 01º D.P.

BOTUCATU, 458/19/221 - 01º D.P. BOTUCATU, 2281437 - 01º D.P. BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS FELIPE ARAGAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos.

LUCAS FELIPE ARAGÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 330, 329 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque, supostamente, no dia 10 de outubro de 2019, em horário incerto, na Rua Gumerindo Dionísio Lopes, n.º 100, Área Verde Santa Mar, Parque Residencial Vinte e Quatro de Maio, nesta Cidade e Comarca, desobedeceu a ordem legal de funcionário público e no dia seguinte, no mesmo local, desacatou funcionários públicos no exercício da função; 3) e, nas mesmas condições de tempo e lugar, opôs-se à execução de ato legal, mediante grave ameaça e violência a funcionário competente para executá-lo.

Segundo a denúncia, policiais civis investigavam a retirada irregular de um cavalo do canil municipal. Então, na data do primeiro fato, dirigiram-se à residência do denunciado, que era proprietário do animal e o informaram que o cavalo seria apreendido e devolvido ao canil, momento que o denunciado, desobedecendo a ordem legal, recusou-se a entregá-lo, montando no animal e se evadindo.

No dia seguinte, com a concordância do denunciado, o cavalo foi apreendido. Nada obstante, após uma discussão com os policiais civis, Lucas os desacatou, dizendo que eram “folgados” e “filhos da puta”. Diante disso, deram-lhe voz de prisão em flagrante.

No entanto, visando evitar sua prisão, o denunciado apoderou-se de uma tesoura de jardinagem (laudo pericial de fls. 47/49) e investiu em desfavor do policial civil Marcos, chamando-o de “folgado” e “cuzão” e dizendo que “teria encontrado seu fim com ele”.

Para se defender da investida, o policial efetuou um disparo de arma de fogo em direção ao solo (laudo pericial de fls. 32/35). Nesse momento, Lucas atirou a tesoura ao solo e se evadiu, dizendo que “não ficaria assim, seu bando de folgados”. Recebida a denúncia (fls. 262/263), o réu foi citado (fls. 271) e ofertou defesa preliminar (fls. 275/279). Ratificado o recebimento da denúncia às fls. 282/283 e em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, de defesa e o réu interrogado.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público, por meio de memoriais, requereu a procedência da ação penal (fls. 327/330).

A defesa, requereu a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, requereu a absorção da desobediência pela resistência, fixação da pena-base no mínimo legal, fixação de regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e suspensão da pena (fls. 334/343).

É o relatório

Fundamento e decido.

A materialidade dos delitos veio comprovada pela juntada do boletim de ocorrência (fls. 04/06), do auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 07), do laudo pericial de objeto (fls. 47/49) e pela prova oral produzida.

A autoria dos delitos, da mesma forma, está, igualmente, caracterizada.

Marcos Roberto Machado Franco, agente policial, em juízo, disse que o réu era suspeito da prática de furto de animais no abrigo municipal. Que se dirigiram ao local onde o réu reside e localizaram o animal furtado. O réu confessou a prática do delito. Ele disse que o fez por não concordar com o procedimento para apreensão de animais. Que o réu se negou a entregar o animal e fugiu com ele. Que a esposa do réu foi ouvida na delegacia. Que o réu compareceu no dia seguinte na delegacia, acompanhado de seu defensor. Que ele mais uma vez confessou o furto e entregou o animal. Que o réu se negou a retornar à delegacia para assinar os papéis e xingou os policiais de “folgados”, “filhos da puta” e “cuzão”. Que foi dada voz de prisão por desacato e desobediência. Que nesse momento o réu se apoderou de um pedaço de tesoura. Que o réu investiu contra si e, para evitar que houvesse maiores problemas, deu dois tiros no chão. Que o réu deixou o pedaço de tesoura e evadiu-se. Que o réu também falou que ele teria “encontrado seu fim” e que iria abrir sua barriga. Que a suspeita de que seria ele o autor foi em razão de que o animal apreendido pertencia ao réu e este havia tentado, no dia anterior, negociar a liberação na prefeitura. Que a tesoura foi apreendida.

Luciano Guido Piazza, investigador de polícia, corroborou o depoimento do agente policial Marcos.

A informante Thalia Domingues Tercetti, testemunha da defesa, disse que o cavalo apareceu em sua casa e no dia seguinte os policiais foram até lá perguntando se o animal estaria ali. Que o réu estava trabalhando naquele momento. Que combinaram de irem buscar o cavalo no dia seguinte, mas antes disso seu marido saiu com o cavalo. Que nesse momento o réu não xingou os policiais. Que o policial ficou com raiva e disse que ela seria presa no lugar do réu. Que foi levada à delegacia para prestar depoimento. Que não viu se o réu usou de um pedaço de tesoura para investir contra os policiais e se estes últimos dispararam tiros no chão, mas que soube que

vizinhos ouviram e que o réu guardou as cápsulas. Que não havia tesoura de jardinagem em sua casa. Que um dos policiais disse que seu marido merecia apanhar e que o marido ficou receoso. Que seu marido lhe disse que os policiais atiraram quando ele se recusou a retornar à delegacia.

A testemunha Diogenes Roberto Ramos Salles, em sede policial, disse que compareceu no sítio onde o réu morava, acompanhado de sua esposa Beatriz, e estacionou sua moto em um barranco alto, quando viu Lucas passando correndo em direção a um mato, e, na sequência, chegaram a ouvir um estampido semelhante a um disparo de arma de fogo. Em juízo, disse que é casado com a tia do réu. Disse que não teve conhecimento de discussão entre o réu e os policiais. Que foram até a casa do réu no dia dos fatos. Que ouviu barulhos de tiros, mas não visualizou quem efetuou os disparos. Que só conseguiu ver o réu correndo. Que ouviu o barulho dos tiros quando estava chegando de moto e no mesmo momento viu o réu correndo. Que ele não tinha nenhum objeto em mãos. Que o réu não faz uso de tesoura de jardinagem. Não soube afirmar se foram os disparos ou a fuga do réu que ocorreu primeiro.

A testemunha Beatriz Dias Barbosa, em sede policial, disse que foi até o sítio do réu com seu marido, e que pararam a moto em um barranco, quando avistou o réu correndo rumo a um matagal, e na sequência, ouviu um barulho semelhante a soltura de um rojão. Em juízo, confirmou seu depoimento, porém não soube precisar se ouviu primeiro os disparos ou viu o réu correndo. Afirmou que o denunciado não possuía tesoura de jardinagem. Por fim, afirmou que o réu lhe contou que saiu correndo porque o policial tentou agredí-lo.

O réu Lucas Felipe Aragão, em juízo, confessou que furtou o cavalo. Disse que no dia 10, não deixou o policial levar o cavalo e saiu com o animal. Que, por isso, os demais que estavam na viatura riram do policial, o que o deixou mais nervoso. Que o policial disse à sua esposa que iria forjar apreensão de drogas para prendê-los. Que entregou o cavalo no dia seguinte. Que conversou com seu advogado, que lhe disse que já estava tudo certo, que não precisaria voltar na delegacia. Que o policial queria lhe bater, por isso temia voltar na delegacia. Por essa razão, recusou voltar à delegacia depois da entrega do cavalo. Que Luciano desceu da viatura xingando-o de filho da puta e dizendo que iria lhe dar “uma injeção de desobediência”. Que Marcos e Luciano foram para cima dele e, então, correu. Enquanto corria, ouviu dois estalos. Que ficou escondido na casa de sua tia. Que não xingou os policiais. Que não tem tesoura de jardinagem em sua casa e nunca teve.

Pois bem. A versão do réu restou isolada frente às demais provas produzidas, que demonstram que sua alegação visa, apenas, eximí-lo da responsabilidade pelos crimes praticados.

Analisando as provas coligidas aos autos, patente a materialidade dos crimes de desobediência, resistência e desacato. Isso porque, o réu se recusou a cumprir a ordem legal emanada pelos policiais para que entregasse o cavalo e fugiu, sendo que no dia seguinte desacatou os policiais xingando-os de “folgados”, “filhos da puta” e “cuzão”, além de investir contra eles com uma tesoura.

Os relatos dos policiais foram narrados de maneira firme, coesa e harmônica, descrevendo, detalhadamente, a dinâmica dos fatos.

Vale registrar que os policiais não tinham motivo algum para imputar ao acusado falsamente os crimes descritos na exordial, o que robustece a força de seus depoimentos. Tivesse o réu agido com civilidade e educação, o que se espera de qualquer cidadão, certamente não teria recebido voz de prisão em razão do ilícito que praticou.

Quanto aos policiais, há de se lembrar que seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais ou das forças de segurança, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto, absurdo, de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar conduta pretérita, que teria ensejado a prisão do réu. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, sejam civis ou militares, mesmo porque seria um contra-senso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela

do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada.

Com efeito, o réu disse palavrões para os policiais, caracterizando o crime de desacato e investiu contra o policial civil Marcos com uma tesoura, resistindo à ação policial.

Evidente que as palavras tiveram o condão de menosprezar a função pública exercida pelos agentes públicos e humilhar a dignidade e o prestígio da atividade administrativa.

As ofensas foram proferidas de forma livre, consciente e na presença dos funcionários públicos, que estavam atuando no exercício da função, circunstâncias suficientes a configurar o crime previsto no artigo 331, do Código Penal.

Ademais, o conjunto probatório mostrou-se firme e coeso no sentido de que o réu praticou os delitos de desobediência e resistência em momentos distintos e, por isso, igualmente inviável o reconhecimento do princípio da consunção. Vale dizer, o réu desobedeceu a ordem legal de entrega do cavalo, momento que restou caracterizado o crime de desobediência e no dia seguinte ofendeu a honra dos policiais em razão das suas funções, momento em que se configurou o desacato e, em seguida, visando impedir sua prisão, o réu ofereceu-lhes resistência mediante uso de uma tesoura de jardinagem (fls. 47/49).

Ainda, os depoimentos das testemunhas de defesa nada acrescentou que pudesse favorecer o réu.

Por fim, ao contrário do que alegou a defesa, conjunto probatório é plenamente apto a comprovar os crimes pelos quais o réu foi denunciado, razão pela qual a condenação é medida que se impõe.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

- artigo 329 do Código Penal

Na primeira fase, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu revela maus antecedentes (certidão de fls. 254/255). Assim, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 2 meses e 10 dias de detenção.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

- artigo 330 do Código Penal

Na primeira fase, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu revela maus antecedentes (fls. 254/255). Assim, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 17 dias de detenção.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

- artigo 331 do Código Penal

Na primeira fase, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu revela maus antecedentes (fls. 254/255). Assim, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 7 meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Os crimes foram praticados em concurso material, razão pela qual as penas serão somadas, alcançando 9 meses e 27 dias de detenção

Portanto, a pena definitiva para o réu fica estabelecida em 9 meses e 27 dias de detenção.

O réu cumprirá a pena em regime aberto, na forma do art. 33, §2, "c", do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o crime de resistência é doloso e foi cometido mediante violência contra a pessoa (art. 44, I, do CP).

Em que pese a presença dos requisitos legais do art. 77 do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada e a finalidade da suspensão da pena em termos de política criminal, a submissão do acusado ao período de prova em nada o

beneficiaria face a possibilidade de cumprimento da pena fixada em regime aberto, portanto, deixo de lhe conceder o sursis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu LUCAS FELIPE ARAGÃO, qualificado no autos, à pena de 9 meses e 27 dias de detenção, em regime aberto, por infração aos artigos 330, 329 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal. O réu, por estar em liberdade, poderá recorrer nesta condição.

Honorários proporcionais.

Custas na forma da lei.

Botucatu, 27 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA